



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 21 मार्च, 2022/1944 शक

New Delhi, Monday, 21st March, 2022/1944 Saka

புது தில்லி, திங்கட்கிழமை, 21 மார்ச், 2022/1944 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of The Foreign Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Act, 2002 (36 of 2002), The Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), The Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006), The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), The Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 (3 of 2018), The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019), and The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50/1973).

அயல்நாட்டு வான்கலச் (எரிபொருள் மற்றும் உயவுப்பொருட்கள் மீது வரிகள் மற்றும் தீர்வைகள் விதிப்பதிலிருந்து விலக்களித்தல்) சட்டம், 2002 (36/2002), சிறைக் கைதிகளைத் தாயகத்திற்கு அனுப்பதல் சட்டம், 2003 (49/2003), சிகரெட்டுகள் மற்றும் பிற புகையிலைத் தயாரிப்புகள் (விளம்பரம் செய்தலைத் தடை செய்தல் மற்றும் வணிகம் மற்றும் வாணிபம், உற்பத்தி செய்தல், வழங்குதல் மற்றும் விநியோகம் செய்தலை முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 2003 (34/2003), உத்தராஞ்சல் (பெயர் மாற்றம் செய்தல்) சட்டம், 2006 (52/2006), குழந்தைத் திருமணத் தடைச் சட்டம், 2006 (6/2007), ஒரிசா (பெயர்மாற்றம் செய்தல்) சட்டம், 2011 (15/2011), இந்தியக் கல்நாள்எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி நிறுவனச் சட்டம், 2017 (3/2018), முஸ்லீம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) சட்டம், 2019 (20/2019), மற்றும் மையக் கல்வி நிறுவனங்கள் (ஆசிரியர்களின் பணிநிலைப்பிரிவில் ஒதுக்கீடு) சட்டம், 2019 (10/2019) ஆகியவற்றின் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) இன்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

மையக் கல்வி நிறுவனங்கள்
(ஆசிரியர்களின் பணிநிலைப்பிரிவில் ஒதுக்கீடு) சட்டம், 2019
(எண் 10/2019)

[2019, ஜூலை 9]

மைய அரசால் நிறுவப்பட்டு, பேணிவரப்படும் அல்லது நிதியுதவி அளிக்கப்படும் குறித்தசில மையக் கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்கள் பணிநிலைப்பிரிவிற்குப் பட்டியலில்கண்ட சாதியினரையும், பட்டியலில்கண்ட பழங்குடியினரையும், சமுதாய நிலையிலும் கல்வி நிலையிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரையும் மற்றும் பொருளியல் நிலையில் நலிவுற்ற பிரிவினரையும் சார்ந்த நபர்களுக்கு நேரடி ஆளெடுப்பின் மூலமான அமர்த்தங்களில் பணியிடங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வறுவான பொருட்பாடுகளுக்கும் வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் எழுபதாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:-

1. (1) இந்தச் சட்டம், மையக் கல்வி நிறுவனங்கள் (ஆசிரியர்களின் பணிநிலைப்பிரிவில் ஒதுக்கீடு) சட்டம், 2019 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, 2019 மார்ச் 7 ஆம் நாளன்று செல்லாற்றல் பெற்றிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,-

(அ) “உரிய அதிகாரஅமைப்பு” என்பது, பல்கலைக்கழக மானியக் குழுச் சட்டம், 1956 இன்படி நிறுவப்பட்ட பல்கலைக்கழக மானியக் குழு அல்லது மையக் கல்வி நிறுவனம் எதிலும் உயர்கல்வியின் தரநிலைகளைத் தீர்மானிப்பதற்காகவோ ஒருங்கிணைப்பதற்காகவோ அல்லது பேணிவருவதற்காகவோ மையச் சட்டம் ஒன்றினாலோ அதன் வழியாலோ நிறுவப்பட்ட பிற அதிகாரஅமைப்பு அல்லது குழுவும் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

3/1956.

(ஆ) “படிப்புநிலைப் பிரிவு” என்பது, இளங்கலை (பட்டப் படிப்பு) முதகலை (பட்ட மேற்படிப்பு) மற்றும் முனைவர் நிலைகளில் உள்ள மூன்று முதன்மை நிலைகளிலான தகுதிப்பாடுகளுக்கு இட்டுச்செல்லும் ஒரு படிப்புநிலைப் பிரிவு என்று பொருள்படும்;

(இ) “மையக் கல்வி நிறுவனம்” என்பது,-

(i) மையச் சட்டம் ஒன்றினாலோ அதன் வழியாலோ நிறுவப்பட்ட அல்லது கூட்டுருமமாக்கப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்றும்;

(ii) நாடாளுமன்றச் சட்டம் ஒன்றினால் நிறுவப்பட்ட தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம் என்றும்;

(iii) பல்கலைக்கழக மானியக் குழுச் சட்டம், 1956 இன் 3 ஆம் பிரிவின்படி பல்கலைக்கழகமாகக் கொள்ளப்படும் என விளம்பப்பட்டதான மற்றும் மைய அரசால் பேணிவரப்படுவதான அல்லது அதனிடமிருந்து நிதியுதவி பெற்று வருவதான ஒரு நிறுவனம் என்றும்;

3/1956.

குறுந்தலைப்பு
மற்றும்
தொடக்கம்.

பொருள்
வரையறைகள்.

(iv) மைய அரசால் பேணிவரப்படும் அல்லது அதனிடமிருந்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நிதியுதவி பெற்றுவரும் மற்றும் (i) ஆம் உட்கூறில் அல்லது (ii) ஆம் உட்கூறில் சுட்டப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு உறுப்பாகவோ அல்லது (iii) ஆம் உட்கூறில் சுட்டப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் ஓர் உறுப்பமை அலகாகவோ இணைவுற்ற ஒரு நிறுவனம் என்றும்; மற்றும்

(v) சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம், 1860 இன்படி மைய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்றும் பொருள்படும்;

(ஈ) “நேரடி ஆளெடுப்பு” என்பது மையக் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் கற்பிப்பதற்குத் தகுதிப்பாடுடைய நபர்களிடமிருந்து பொது விளம்பரத்தின் வழியாக விண்ணப்பங்களை வரவழைத்து புலப்பணியாளரை அமர்த்து வதற்கான செயல்முறை என்று பொருள்படும்;

(உ) “பொருளியல் நிலையில் நலிவுற்ற பிரிவினர்” என்பது, அரசமைப்பின் 15 ஆம் உறுப்பின் (6) ஆம் கூறுக்கான விளக்கத்தில் சுட்டப்பட்டவாறான அத்தகைய நலிவுற்ற பிரிவினர் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “புலம்” என்பது, மையக் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் புலம் என்று பொருள்படும்;

(எ) “சிறுபான்மைக் கல்வி நிறுவனம்” என்பது, அரசமைப்பின் 30 ஆம் உறுப்பின் (1) ஆம் கூறின்படி சிறுபான்மையினரால் நிறுவப்பட்டு நிருவகிக்கப்படுவதும் மற்றும் நாடாளுமன்றச் சட்டம் ஒன்றினாலோ, அல்லது மைய அரசாலோ அவ்வாறு விளம்பப்பட்டதுமான அல்லது சிறுபான்மைக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தேசிய ஆணையச் சட்டம், 2004 இன்படி ஒரு சிறுபான்மைக் கல்வி நிறுவனம் என விளம்புகை செய்யப்பட்டுள்ளதான ஒரு நிறுவனம் என்று பொருள்படும்;

(ஏ) “ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை” என்பது, உரிய அதிகார அமைப்பினால் ஒப்பேற்பளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் பணி நிலைப்பிரிவில் உள்ள பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “பட்டியலில்கண்ட சாதியினர்” என்பது, அரசமைப்பின் 341 ஆம் உறுப்பின்படி அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பட்டியலில்கண்ட சாதியினர் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “பட்டியலில்கண்ட பழங்குடியினர்” என்பது, அரசமைப்பின் 342 ஆம் உறுப்பின்படி அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பட்டியலில்கண்ட பழங்குடியினர் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “சமுதாய நிலையிலும் கல்வி நிலையிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்” என்பது, அரசமைப்பின் 342 அ) ஆம் உறுப்பின்படி அவ்வாறாகக் கொள்ளப்படுவோரான அத்தகைய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்கள் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “ஆசிரியர்களின் பணி நிலைப்பிரிவு” என்பது, படிப்பநிலையை அல்லது புலப்பிரிவைப் பொருட்படுத்தாமல், படித்தொகை அல்லது மேலாதித்யம் நீங்கலாக, ஒரே சம்பளப் படிநிலையில் பணியுதியம் வழங்கப்படுவோரான, மையக் கல்விக்குழு ஒன்றின் அனைத்து ஆசிரியர்களின் ஒரு வகையினர் என்று பொருள்படும்;

3. (1). அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் உள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், மையக் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் ஆசிரியர்களின் பணி நிலைப்பிரிவில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலிருந்து நேரடி ஆளெடுப்பில் பணியிடங்களுக்கான ஒதுக்கீடானது, மைய அரசால் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்துரைக்கப்படலாகும் அளவிற்கும் முறையிலும் இருக்கும்.

மையக் கல்வி
நிறுவனங்களின்
ஆளெடுப்புகளில்
பணியிட ஒதுக்கீடு.

21/1860.

2/2005.

(2) பணியிடங்களை ஒதுக்கீடு செய்யும் நோக்கத்திற்காக, ஒரு மையக் கல்வி நிறுவனமானது ஓர் அலகாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்த சில
நேர்வுகளில் சட்டம்
பொருந்துவதில்லை.

4. (1) 3 ஆம் பிரிவின் வகையங்கள் -

(அ) இந்தச் சட்டத்திற்கான இணைப்புப்பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள சீர்மிகு நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், தேசிய மற்றும் செயல்முறைத்திற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களுக்கு;

(ஆ) சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு

பொருந்துதல் ஆகாது.

2. மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இணைப்புப்பட்டியலில் சுட்டப்பட்ட (1) ஆம் உப்பிரிவில் (அ) கூறில் அவ்வப்போது திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.

அறிவிக்கைகளை
நாடாளுமன்றத்தின்
முன் வைத்தல்.

5. இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசால் செய்யப்பட்ட அறிவிக்கை ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது, முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்தக் கால அளவிற்கு ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ, இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த அறிவிக்கையில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த அறிவிக்கை செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த அறிவிக்கை அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும்; அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த அறிவிக்கையின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

நீக்கறவும்
காப்பறவும்.

6. (1) மையக்கல்வி நிறுவனங்கள் (ஆசிரியர்களின் பணிநிலைப்பிரிவில் ஒதுக்கீடு) அவசரச் சட்டம், 2019 ஈங்கிதனால் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

அவசரச் சட்டம் 13/2019.

(2) அத்தகைய நீக்கறவு இருந்தபோதிலும் மேற்சொன்ன, அவசரச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படிச் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவோ அல்லது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவோ கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

இணைப்புப்பட்டியல்

[பிரிவு 4 (1) (அ)-வைக் காண்க]

வரிசை எண்
(1)

சீர்மிகு நிறுவனம் முதலானவற்றின் பெயர்.
(2)

1. ஹோமி பாபா தேசிய நிறுவனம், மும்பை மற்றும் அதன் உறுப்பமை அலகுகள், அவையாவன:-
 - (i) பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம், டிராம்பே;
 - (ii) இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், கல்பாக்கம்;
 - (iii) இராஜா இராமண்ணா உயர் தொழில்நுட்ப மையம், இந்தூர்;
 - (iv) உயிர்மத்தின் ஊன்மக்கூறு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காந்திநகர்;
 - (v) மாறுபடும் ஆற்றல் சுழற்சியலைவி மையம், கொல்கத்தா;
 - (vi) சாகா அணுஆற்றல் இயற்பியல் நிறுவனம், கொல்கத்தா;
 - (vii) இயற்பியல் நிறுவனம், புவனேசுவரம்;
 - (viii) கணித அறிவியல் நிறுவனம், சென்னை ;
 - (ix) ஹரிஸ்-சந்திரா ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அலகாபாத்;
 - (x) டாடா நினைவு மையம், மும்பை.
2. டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், மும்பை.
3. வடகிழக்கு மண்டல இந்திரா காந்தி நலவாழ்வு மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், சில்லாங்.
4. தேசிய மூளை ஆராய்ச்சி மையம், மானேசர், கூர்கான்.
5. ஜவஹர்லால் நேரு உயர் ஆய்வறிவு ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூர்.
6. இயற்பொருள் ஆராய்ச்சி ஆய்வுக் கூடம், அகமதாபாத்.
7. விண்வெளி இயற்பியல் ஆய்வுக் கூடம், திருவனந்தபுரம்.
8. இந்தியத் தொலை நுண்ணுணர்வு நிறுவனம், டெஹ்ராடூன்.